نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وان طالت المدة أو انقطع وعاد فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول ان لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا ان دخل وفي قول للثاني وفي قول لهما

*(فصل)* تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغيرة نصف مهرها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الاظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وكذا الكبيرة ان لم تكن موطوأة فان كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الاظهر ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة ان كانت الكبيرة موطوأة ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته الامة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة ان كان الارضاع بلبنه والا فربيبة ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر ان أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة والا فان أرضعتهن معا بايجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الاولى والثالثة وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة وفي قول لا ينفسخ ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية

*(فصل)* قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل ان وطئ وان ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى ان وطئ والا فنصفه وان ادعته فأنكر صدق بيمينه ان زوجت برضاها والا فالاصح تصديقها ولها مهر مثل ان وطئ والا فلا شئ لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة والاقرار به شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة ان لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا ان ذكرت فقالت أرضعته في الاصح والاصح انه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وايجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه انها لبون

## *(كتاب النفقات)*

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم (قلت) الاصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه ان كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط والا فموسر والواجب غالب قوت البلد (قلت) فان اختلف وجب لائق به ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم وعليه تمليكها حبا وكذا طحنه وخبزه في الاصح ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع فان اعتاضت جاز في الاصح الا خبزا ودقيقا على المذهب ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الاصح (قلت) الا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره ولحم يليق بيساره واعساره كعادة البلد ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الادم وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ويزيد في الشتاء جبة وجنسها

ينوه فان انكسر الاول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو لعذر لا بنحو حيض وجنون فان عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فان عجز لم تسقط فاذا قدر على خصلة فعلها

## *(كتاب اللعان والقذف)*

صريحه كزنيت ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بايلاج حشفة بفرج محرم أو دبر ولخنثى زنى فرجاك ولولد غيره لست ابن فلان الا لمنفي بلعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت في الجبل وزنى يدك أو يا فاجر وأنت تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك اقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية أو زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة فان فعل لم يحد قاذفه أو ارتد حد ويرث موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم فللباقي كله

*(فصل)* له قذف زوجة علم زناها أو ظنه مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة فان أتت بولد فان علم أو ظن انه ليس منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه والا حرم مع قذف ولعان كالوعزل

*(فصل)* لعانه قوله أربعا أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا وخامسة ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيه فان غابت ميزها وان نفى ولدا قال في كل وان ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله علي ان كان من الصادقين فيه وشرطه ولاء الكلمات وتلقين قاض له وصح بغير عربية ومن أخرس باشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد عصر وعصر جمعة أولى ومكان